



Centre
de Vulgarisation
du Droit Congolais

ADS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE

du le 28 JUL 2026
Inregistré N° 1789107
Réceptionné par BOLANGA
Signature: [Signature]

Kinshasa, le 23 juillet 2026

N/Réf : CVDC/014/2026

A la bonne attention de tous les
Directeurs Généraux des entreprises
et des établissements publics

Concerne : Journées de réflexion et d'échange d'expériences sur le thème :
« La rupture du contrat de travail pour faute lourde »
Du 25 au 27 août 2026

Mesdames/Messieurs les Directeurs Généraux,

Bien que strictement encadrée par les dispositions des articles 72, 73 et 74 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, la rupture du contrat de travail pour faute lourde est souvent émaillée de nombreux contentieux entre employeur et salarié.

En effet, l'interprétation ou l'application erronée des dispositions légales susdites peut conduire la partie qui s'estime lésée à faire valoir ses droits devant les Instances Judiciaires compétentes en vue d'obtenir réparation des préjudices subis.

Les violations des dispositions légales précitées procèdent fréquemment de la mauvaise appréciation et de la qualification du motif justifiant la résiliation du contrat, de la notification irrégulière de la décision de résiliation du contrat, du calcul et du paiement du décompte final en violation de la loi, de la clôture irrégulière du dossier administratif du travailleur, du défaut de rapatriement du travailleur et de sa famille au lieu d'embouche conformément à la loi.

De nombreuses décisions de justice condamnant les violations des dispositions légales susévoquées sont abondamment rendues par les Cours et Tribunaux.

Face à l'ampleur des litiges du travail consécutif à la rupture du contrat de travail pour faute lourde, il est crucial que les employeurs et les salariés maîtrisent parfaitement la portée juridique exacte des dispositions légales régissant la cessation définitive des relations du travail pour faute lourde.

Pour ce faire, il sera organisé **du 25 au 27 août prochain** des journées de réflexion et d'échange d'expériences sur la résiliation du contrat de travail pour faute lourde.

Cet atelier de renforcement des capacités sera essentiellement consacré à l'analyse de la faute lourde, à l'interprétation de la procédure légale applicable en cas de rupture du contrat pour faute lourde, à l'évaluation des droits de la victime d'une rupture abusive du contrat de travail pour faute lourde ainsi que sur la transaction des litiges nés ou à naître à la suite de la rupture du contrat pour faute lourde.

Par ailleurs, les participants à ces journées d'études auront l'avantage et l'opportunité de découvrir la jurisprudence abondante des cours et tribunaux relative à la rupture du contrat de travail pour faute lourde.

Les agents et cadres d'entreprises intéressés par ces journées d'études sont invités à manifester leur intérêt **au plus tard le 24 août 2026.**

A toutes fins utiles, vous voudrez bien trouver ci-joints les Termes de Référence de cet atelier de formation.

Vous remerciant d'avance de la participation de votre entreprise à ces assises, nous vous prions d'agréer, Mesdames/Messieurs les Directeurs Généraux, l'assurance de notre parfaite considération.

Le Directeur Général
Maître Gabriel Onguila Emongo

Association Sans But Lucratif pour la Vulgarisation des lois de la République
Téléphone : 0999942049 – 0816333757 – E-mail : cabinetquoy@gmail.com
Avenue TOMBALBAY n°19 /A, Local n°14 Commune de la Gombe en face du restaurant LIMONCELLO

**Termes de Référence des journées de réflexion et d'échange d'expériences
sur la rupture du contrat de travail pour faute lourde**

I. Contexte et justification

La rupture du contrat de travail pour faute lourde effectuée en violation des dispositions légales applicables en la matière peut s'avérer désastreuse pour la partie qui en a pris l'initiative.

En effet, la partie victime d'une rupture abusive du contrat de travail pour faute lourde peut être amenée à saisir les instances judiciaires aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis.

Pour éviter de commettre des erreurs ou des abus de droit qui peuvent compromettre la validité de la rupture du contrat de travail pour faute lourde, il est crucial que les employeurs et les salariés maîtrisent parfaitement la portée juridique exacte des dispositions légales applicables prévues par le code du travail.

II. Objectifs de la formation

Objectif général

La formation vise à rendre les participants capables d'interpréter et d'appliquer correctement les dispositions légales régissant la rupture du contrat de travail pour faute lourde.

Objectifs spécifiques

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Définir et apprécier la faute lourde au regard des critères prévus par la loi ;
- Mettre en œuvre la procédure de rupture du contrat de travail pour faute lourde conformément à la loi ;
- Evaluer les droits de la victime de la résiliation abusive du contrat de travail pour faute lourde ;
- Transiger les litiges nés ou à naître à la suite de la rupture définitive du contrat de travail pour faute lourde.

III. Programme de formation

Le programme de la formation s'articule autour des modules suivants :

Module 1 : Analyse de la faute lourde

- Notion de la faute lourde ;
- Formes de la faute lourde ;
- Appréciation de la faute lourde ;
- Prescription de la faute lourde.

Module 2 : Procédure de la rupture du contrat de travail pour faute lourde

- Délai de notification ;
- Suspension pour besoin d'enquête ;
- Cas d'action disciplinaire engagée en même temps que l'action pénale.

Module 3 : Sanction de la rupture abusive du contrat de travail pour faute lourde

- Réintégration du travailleur en cas de rupture abusive du contrat imputable à l'employeur ;
- Paiement des dommages-intérêts au travailleur, à défaut de sa réintégration ;
- Paiement des dommages-intérêts à l'employeur en cas de rupture abusive du contrat imputable au travailleur.

Module 4 : Transaction mode, alternatif de règlement des litiges nés ou à naître à l'occasion de la rupture du contrat de travail

- Base légale en droit civil congolais ;
- Base légale en droit du travail congolais ;
- Indemnité transactionnelle ;

IV. Etude des cas

Cas n°1

Quels sont les critères d'appréciation d'une faute lourde du travailleur ?

Cas n°2

La dissimulation par le travailleur, lors de son engagement, des tares physiques qui l'empêcheraient d'exécuter ses obligations professionnelles, est-elle constitutive d'une faute lourde ?

Cas n°3

Le fait de subtiliser une lettre du bureau de son chef hiérarchique et d'en tirer une photocopie pour s'en prévaloir dans une revendication personnelle, constitue-t-elle une faute lourde ?

Cas n°4

Le refus du travailleur de signer les lettres d'avertissement et de mise à pied, vaut-il une faute lourde ?

Cas n°5

La reconnaissance par le caissier d'un déficit de caisse non frauduleux, constitue-t-elle une faute lourde ?

... / ...

- Cas n°6
Les erreurs de travail commises par un agent dans l'exécution d'une tâche autre que celle pour laquelle il était engagé, peuvent – elles être considérées comme une faute lourde ?
- Cas n°7
Le manquement à la discipline de l'entreprise dont les conséquences sont mineures pour celle-ci, est –il constitutif d'une faute lourde du travailleur ?
- Cas n°8
L'employeur qui s'abstient d'appliquer le nouveau taux de SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) commet – il une faute lourde ?
- Cas n°9
Le classement sans suite d'une action pénale par le parquet a-t-il une incidence sur l'action disciplinaire ?
- Cas n°10
En cas de suspension du travailleur pour besoin d'enquête, à partir de quel moment doit-on considérer que le délai de notification de la rupture du contrat pour faute lourde commence à courir ?
- Cas n°11
Que faire, lorsqu'un employé refuse de réceptionner la lettre de notification de la rupture du contrat pour faute lourde ?
- Cas n°12
Les voies de fait commises par le travailleur dans sa vie privée, peuvent-elles justifier la décision de l'employeur de résilier le contrat pour faute lourde ?
- Cas n°13
Est-ce que la rupture anticipée d'un contrat du travail à Durée Déterminée pour faute lourde est irrégulière (abusive) ;
- Cas n°14
La rupture d'un contrat de travail fondée sur la demande personnelle du travailleur d'aller en retraite prématurée est –elle abusive ?
- Cas n°15
Est – ce que l'employeur qui omet de tenir compte du droit à l'information écrite d'une année avant la date de la retraite du travailleur, commet-il une faute lourde ;
- Cas n°16
Le travailleur qui démissionne de ses fonctions peut – il revenir unilatéralement sur sa décision de rompre le contrat ?
- Cas n°17
Le licenciement d'un agent pour inaptitude professionnelle à qui on a attribué la cote « excellent » un mois plutôt, est – il abusif ?
- Cas n°18
Le licenciement du travailleur pour inaptitude professionnelle à qui l'employeur n'a pas confié des fonctions compatibles avec sa formation et ses compétences, est-il abusif ?
- Cas n°19
Le licenciement du travailleur pour insuffisance professionnelle non clairement précisée dans la lettre de notification du licenciement, est – il abusif ?
- Cas n°20
Le licenciement du travailleur pour échec à un concours de perfectionnement, est – il abusif ?
- Cas n°21
L'employeur qui affecte un agent à un service autre que celui pour lequel il était engagé peut-il invoquer son inaptitude professionnelle pour justifier son licenciement ?
- Cas n°22
Le fait pour le travailleur de déchirer publiquement la demande d'explication qui lui a été adressée, constitue-t-il un motif valable de licenciement lié à la conduite du travailleur ?
- Cas n°23
Est-ce que le fait pour le travailleur d'avoir forcé son employeur par la voie judiciaire à régulariser sa situation salariale est abusif ?
- Cas n°24
Le reproche fait au travailleur d'avoir répondu tardivement à la demande d'explication, à défaut de délai légal ou conventionnel au terme duquel il doit être réservé une suite à une demande d'explication, constitue-t-il un motif valable de rupture du contrat ?

... /...

➤ **Cas n°25**

La violation par le travailleur d'un règlement d'entreprise qui n'a pas été préalablement communiqué à l'inspecteur du travail en application de l'article 157 du code du travail, peut -elle justifier la résiliation du contrat pour faute lourde du travailleur ?

➤ **Cas n°26**

Le fait pour l'employeur de remettre au travailleur un formulaire de retraite anticipée pour signature, constitue-t-il une faute lourde de l'employeur ?

V. Approche pédagogique de la formation

La formation sera assurée selon les méthodes actives et participatives :

- **Exposé - débat ;**
- **Etude des cas ;**
- **Mise en situation.**

VI. Programme-horaire de la formation

Le programme – horaire de la formation est fixé comme suit :

- 10h00 à 12h00 : Exposé - débat
- 12h00 à 12h30 : Pause – café
- 12h30 à 14h30 : Etude des cas.

VII. Sanction de la formation

A l'issue de la formation, un brevet de participation sera décerné à chaque participant.

VIII. Bénéficiaires de la formation

Ces journées de réflexion et d'échange d'expériences s'adressent aux :

- **Gestionnaires des ressources humaines ;**
- **Conseillers juridiques ;**
- **Délégués syndicaux ;**
- **Directeurs provinciaux ;**
- **Assistants de direction ;**
- **Inspecteurs ;**
- **Auditeurs internes.**

IX. Les Conditions de participation

- **S'inscrire au plus tard le 24 août 2026 moyennant paiement des frais de participation fixés à 500\$ par participant.**
- **Toute inscription non annulée expressément avant la tenue de la formation est réputée confirmée et les frais de participation seront exigés ;**
- **Sauf en cas d'annulation de la formation, les frais de participation payés ne sont pas remboursables.**

X. Lieu d'inscription et de la formation

Immeuble sis n°19 /A, Avenue TOMBALBAY, 2^{ème} niveau, Local n°14, Commune de la Gombe, en face du restaurant LIMONCELLO ;

XI. Contact pour renseignement

- **Téléphone : 0999942049 – 0816333757**
- **E-mail : cabinetgaby@gmail.com**

#